

**قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٢
بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧٣
بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام**

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الدولية رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، التي
أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ١٩٧٣/٦/٢٦ في جنيف،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفقاً على الاتفاقية الدولية رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ،
التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ١٩٧٣/٦/٢٦ في جنيف ، والمرافقة
لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعسل
به من اليوم الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٣٣هـ

الموافق: ٦ فبراير ٢٠١٢م

مؤتمر العمل الدوليConvention 138الاتفاقية ١٣٨اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام^(١)

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في ٦ حزيران / يونيو ١٩٧٣ :

وإن يشير الى أحكام اتفاقية الحد الأدنى لسن (الصناعة) ، ١٩١٩ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (العمل البحري) ، ١٩٢٠ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (الزراعة) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (القادون ومساعدوهم) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (الأعمال غير الصناعية) ، ١٩٣٢ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (العمل البحري) (مراجعة) ، ١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (الصناعة) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (صيادو الأسماك) ، ١٩٥٩ ، واتفاقية الحد الأدنى لسن (العمل تحت سطح الأرض) ، ١٩٦٥ :

وإن يرى أن الوقت قد حان لوضع مكان عام بخصوص هذا الموضوع ، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة ، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال :

وإن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة :

(١) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ١٩ حزيران / يونيو ١٩٧٦ .

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران / يونيو عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن ،
١٩٧٣ :

المادة ١

تتعهد كل دولة عضو هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعليا على عمل الأطفال والى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث .

المادة ٢

١ - تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ، في اعلان ترفقه بذلك تصديقها ، حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها ؛ ولا يجوز قبول أى شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة ، مع مراعاة المواد ٤ الى ٨ من هذه الاتفاقية .

٢ - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي ، عن طريق اعلانات جديدة ، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها .

٣ - لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة ١ من هذه المادة أدنى من سن انتهاء الدراسة الإلزامية ، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن ١٥ سنة .

٤ - على الرغم من أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة ، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلات التعليم درجة كافية من التطور ، أن تقصر في البداية

حدا أدنى للسمن يبلغ ١٤ سنة . وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت .

٥ - تورء كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسمن يبلغ ١٤ سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة ، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية ، بيانا توضح فيه :

(أ) أن الأسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة ؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدد .

المادة ٣

١ - لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسمن عن ١٨ سنة للقبول في أى نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها .

٢ - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت ، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة ١ من هذه المادة .

٣ - على الرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة ، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تسمح باستخدام أو العمل ابتداء من سن ١٦ سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود .

المادة ٤

١ - يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، بالقدر الضروري ، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة .

٢ - تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية ، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاستثناء ، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات .

٣ - لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة ، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة ٣ .

المادة ٥

١ - يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلات الادارية درجة كافية من التطور ، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت .

٢ - تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة ، في اعلان ترفقه بتصديقها ، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية .

٣ - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية ، كحد أدنى ، على ما يلي : التعدين وقطع الأحجار ، الصناعة التحويلية ، البناء ، الكهرباء والغاز والمياه ، الخدمات الصحية ، النقل والتخزين والمواصلات ، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها أساساً للأغراض التجارية ، ولا تشمل الحيازات

الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة .

٤ - كل دولة عضو ضمت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عمال بهذه المادة :

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، وأى تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها :

(ب) يجوز لها في أى وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي .

المادة ٦

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذى يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني ، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذى يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن ١٤ سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، وكان يشكل جزءا أساسيا من :

(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب :

(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة ، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته :

(ج) برنامج ارشادى أو توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب .

المادة ٧

١ - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ و ١٥ سنة في أعمال خفيفة :

(أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم :

(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .

٢ - يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن ١٥ سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ١ من هذه المادة .

٣ - تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح باستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل .

٤ - على الرغم من أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، يجوز لكل دولة عضو تنفيذ من أحكام الفقرة ٤ من المادة ٢ ، وطالما ظلت تنفيذ منها ، أن تستعيز عن سني ١٢ و ١٤ سنة بسني ١٣ و ١٥ سنة في الفقرة ١ من هذه المادة ، وعن سن ١٤ سنة بسن ١٥ سنة في الفقرة ٢ .

المادة ٨

١ - يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة ٢ من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية ، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة .

٢ - تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل وتحدد الشروط التي يجب أن يخضع لها .

المادة ٩

١ - تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة ، بما فيها فرض عقوبات مناسبة ، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية .

٢ - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لتنفيذ هذه الاتفاقية .

٣ - تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة المجالات أو الوثائق الأخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها ؛ وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن ١٨ سنة ، على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الامكان .

المادة ١٠

١ - تراجع هذه الاتفاقية ، بالشروط المبينة في هذه المادة ، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) ، ١٩١٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) ، ١٩٢٠ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) ، ١٩٣٢ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) ، ١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ، ١٩٥٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) ، ١٩٦٥ .

٢ - لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية افعال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) ، ١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن

(الصناعة) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ، ١٩٥٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) ، ١٩٦٥ .

٣ - يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) ، ١٩١٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) ، ١٩٢٠ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) ، ١٩٤١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) ، ١٩٤٦ ، عندما توافق جميع الأطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي .

٤ - عندما تقبل الالتزامات الناشئة من هذه الاتفاقية :

(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ، يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛

(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) ، ١٩٣٢ ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة .

(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) ، ١٩٣٧ ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ، يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛

(د) فيما يتعلق بالعمل البحري ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) ، ١٩٣٦ ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أو يبينت هذه الدولة

أن المادة ٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري ، يستتبع ذلك قانونا
النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛

(هـ) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري ، من قبل دولة عضو طرف فسي اتفاقية
الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ، ١٩٥٩ ، وإذا كان الحد الأدنى
المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أو بيّنت
هذه الدولة أن المادة ٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري ،
يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛

(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح
الأرض) ، ١٩٦٥ ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة
٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بيّنت
هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض
بموجب المادة ٣ من هذه الاتفاقية ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر
للاتفاقية المذكورة .

شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية .

٥ - يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :

(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) ، ١٩١٩ بموجب مادتها ١٢ ؛

(ب) فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) ، ١٩٢١ ،
بموجب مادتها ٩ ؛

(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) ،
١٩٢٠ ، بموجب مادتها ١٠ ، ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون
ومساعدوهم) ، ١٩٢١ ، بموجب مادتها ١٢ ،

شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة ١١

ترسل التمديدات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة ١٢

- ١ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها .
- ٢ - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام .
- ٣ - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها .

المادة ١٣

- ١ - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقص نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .
- ٢ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار اليها في الفقرة السابقة الحق في النقص المنصوص عليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة .

المادة ١٤

١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .

٢ - يلغى المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذى سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثانى الذى أبلغ به .

المادة ١٥

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام العواد السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقاً لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة ١٦

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضرورياً ، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ١٧

١ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٣ أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ؛

(ب) يفتل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة •

٢ - تقل الاتفاقية الحالية على أى حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة •

المادة ١٨

النص الانجليزى والفرنسى لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية •